

श्री.सं.दि.मानकर, उप संचालक, बाष्पके यांच्या
विभागीय चौकशीअंती अंतिम शिक्षा आदेश रद्द
करुन त्यांना सहसंचालक, बाष्पके या पदावर
पदस्थापना दणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग
शासन आदेश क्र. बाष्पके-०५१९/प्र.क्र.८७(भाग-१)/काम-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दिनांक : ०३ जुलै, २०२६

- वाचा :- १. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे शासन आदेश , दि.२६/०७/२०२४
२. मा.मंत्री (सहकार) यांचे दि.१०/१०/२०२४ रोजीचे आदेश
३. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे मूळ अर्ज क्र.१११५/२०२४ या
मधील दि.२५/०३/२०२५ व दि.०४/०४/२०२५ रोजीचे आदेश.
४. मा.राज्यपाल महोदयांचे अपिलावरील सुनावणीचे दि.२६/०८/२०२५ रोजीचे आदेश

प्रस्तावना :-

श्री. संजय दि. मानकर, (तत्कालीन) उप संचालक, बाष्पके हे सोलापूर येथे कार्यरत असतांना त्यांनी
शासकीय अधिकाऱ्यास अशोभनिय असे वर्तन केल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आल्याने तसेच त्यांनी
प्रशासकीय शिस्तीचा भंग केल्याने त्यांच्याविरुद्ध शासन मान्यतेने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल)
नियम-१९७९ मधील नियम-८ नुसार दि.१५/०७/२०२० रोजीच्या ज्ञापनान्वये दोषारोप बजावण्यात आले.
सदर ज्ञापनावर श्री.मानकर यांनी त्यांचा खुलासा दि.२६/०८/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर
केला. श्री.मानकर यांनी सदर खुलाश्यात त्यांच्यावरील सर्व दोषारोप अमान्य केले. श्री.मानकर यांच्यावरील
दोषारोपांचे स्वरूप व गांभीर्य तसेच त्यांनी सादर केलेला खुलासा विचारात घेऊन त्यांचे बचावाचे अभिवेदन
अस्विकृत करण्यात आले.

२. सदर प्रकरणी चौकशी अधिकारी यांनी सविस्तर चौकशी अहवाल दि.१२/०८/२०२१ रोजीच्या
पत्रान्वये शासनास सादर केला. चौकशी अधिकाऱ्यांनी दोषारोप क्र.१, २ (१२), २ (१४), २ (१६), २ (१७), ३,
४, ५ व ६ सिध्द होत असल्याचे निष्कर्ष नोंदविले. सदर चौकशी अहवाल श्री. मानकर यांना पाठवून त्यावर
अभिवेदन सादर करणेबाबत कळविले. तसेच श्री.मानकर यांच्या अभिवेदनावर अभिप्राय देण्याबाबत
संचालक, बाष्पके संचालनालय यांना सूचित करण्यात आले. त्यानुसार श्री.मानकर यांचे अभिवेदन व त्या
अभिवेदनावरील संचालक, बाष्पके संचालनालय यांचे अभिप्राय दि.२१/१०/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये
शासनास प्राप्त झाले. दोषारोप सिध्द होत असल्याबाबतचे चौकशी अधिकारी यांचे निष्कर्ष श्री.मानकर यांनी
अमान्य केले.

३. श्री.सं.दि.मानकर, सह संचालक, बाष्पके यांच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेले दोषारोप, चौकशी
अधिकारी यांचे निष्कर्ष, त्यावरील श्री.मानकर यांचे अभिवेदन व श्री.मानकर यांच्या विरुद्धचे सिध्द होणारे

दोषारोप, या सर्व बाबी विचारात घेता, सदर विभागीय चौकशीच्या अंती अंतिम शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्यात आला. सदर अंतिम शिक्षा प्रस्तावास आयोगाने दि.२३/७/२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे सहमती दर्शविली. त्यानुसार श्री. मानकर यांना दि.२६/७/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये खालीलप्रमाणे अंतिम शिक्षा बजाविण्यात आली.

“श्री. संजय दि. मानकर, सह संचालक, बाष्पके, (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००) गट-अ यांना उप संचालक, बाष्पके, गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२०: ५६१००-१७७५००) या कनिष्ठ पदावर पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता पदावनत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू तीन वर्षांचा कालावधी, त्यांनी रजेवर व्यतीत केलेले कालांतर वगळून असेल, श्री. मानकर हे मूळ पदावर पुनःस्थापित झाल्यानंतर, पदावनतीच्या कालावधीतील भावी वेतनवाढी पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत. तसेच सदर कालावधीत त्यांची सेवाज्येष्ठता अबाधित राहिल.”

४. उपरोक्त शिक्षेच्या अनुषंगाने, श्री.मानकर यांना नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार सह संचालक, बाष्पके, कोल्हापूर येथील उप संचालक, बाष्पके या संवर्गातील पदावर पदावनतीने पदस्थापनेचे आदेश दि.२९/७/२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आले. शासनाच्या दि.२६/७/२०२४ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध श्री. मानकर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ चे कलम-१७ अन्वये मा. राज्यपाल महोदयांकडे अपील अर्ज दाखल केला. सदरचे प्रकरणी मा.राज्यपाल महोदयांनी सुनावणी तथा निर्णयाकामी मा. मंत्री (सहकार) यांचेकडे वर्ग केले. त्यानुसार मा. मंत्री (सहकार) यांचेकडे दि.२७/०९/२०२४ रोजी सुनावणी पार पडली. मा. मंत्री (सहकार) यांनी दि.१०/१०/२०२४ रोजी सदरहू अपीलावर पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत केले:-

१. वादी यांचे अपील नामंजूर करण्यात येत असून, श्री. मानकर यांचे दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे शिक्षादेश कायम ठेवण्यात येत आहे.

२. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

५. श्री संजय मानकर, उप संचालक, बाष्पके, कोल्हापूर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय खंडपीठ नागपूर येथे त्यांच्या पदावनती अपीलाच्या आदेशाविरुद्ध मुळ अर्ज १११५/२०२४ दाखल केला. सदर मुळ अर्जाच्या relief of sought मध्ये मुळ अर्जकर्ता यांनी त्यांना विभागीय चौकशी प्रकरणामध्ये झालेल्या शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध मा.राज्यपाल महोदयांकडे केलेल्या अपीलावर राज्यपाल कार्यालयाने प्राधिकृत केल्यानुसार मा. मंत्री (सहकार) यांनी दि.१०/१०/२०२४ रोजी दिलेले आदेश रद्द करण्याची व त्यांना सह संचालक, गट अ या पदावरून उप संचालक, गट-अ या पदावर पदावनत केल्याचे दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे आदेश रद्द करण्याची विनंती मा.न्यायाधिकरणास केली. तसेच, पदावनतीने पदस्थापना दिल्याचे दि.२९/०७/२०२४ रोजीचे आदेशही रद्द करण्याची विनंती केली.

६. सदरहू प्रकरणामध्ये झालेल्या सुनावणीअंती मा.न्यायाधिकरणाने दि.०४/०४/२०२५ रोजी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश दिले:-

"In view of above, we hereby quash and set aside the impugned order dated १०/१०/२०२४ passed by the appellate authority and relegate the matter back to said authority

with a direction to consider the appeal afresh and decide the same by passing reasoned speaking order.

The said exercise shall be completed within three months from the date of this order. Hence, the Original Application is disposed of with no order as to costs,"

७. मा.न्यायाधिकाऱ्याच्या उपरोक्त आदेशानुसार मा.राज्यपाल महोदयांसमोर दि.०३/०८/२०२५ रोजी सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये मा.राज्यपाल महोदयांनी उपरोक्त दि.२६/०८/२०२५ रोजीच्या आदेशान्वये श्री.मानकर यांना विभागीय चौकशीअंती सह संचालक, बाष्पके या पदावरून उप संचालक, बाष्पके या पदावर पदावनत केल्याबाबत बजाविलेल्या दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे अंतिम शिक्षा आदेश रद्द केले असून, त्यांना पुढील ३ वर्षासाठी अकार्यकारी पदावर पदस्थापना करण्याबाबतही निर्देश आहेत.

८. मा.राज्यपाल महोदयांचे उपरोक्त आदेश विचारात घेता, श्री.मानकर, उप संचालक, बाष्पके यांना बजाविण्यात आलेले दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे अंतिम शिक्षा आदेश रद्द करून, त्यांना सह संचालक, बाष्पके या पदावर पदस्थापना देणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९१ च्या प्रकरण १० मधील १०.४ - ज्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय करणे आवश्यक असल्याने मा.राज्यपाल महोदयांचे उपरोक्त दि.२६/०८/२०२५ रोजीचे आदेश विचारात घेता, श्री.मानकर यांना विभागीय चौकशीअंती सह संचालक, बाष्पके या पदावरून उप संचालक, बाष्पके या पदावर पदानवत केल्याबाबत बजाविलेल्या दि.२६/०७/२०२४ रोजीच्या अंतिम शिक्षा आदेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या सहमतीसाठी सादर करण्यास मान्यता देण्याची विनंती सामान्य प्रशासन विभागास करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभिप्रायासाठी दि.२०/१०/२०२५ रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

९. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. २९/०५/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये खालील प्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत:-

“मा. राज्यपाल महोदय व मा.न्यायाधिकाऱ्याचे आदेश पाहता शासनाचे दि. २६.०७.२०२४ रोजीचे अंतिम शिक्षा आदेश रद्द करून, त्यांना पुनःसहसंचालक, बाष्पके, या पदावर पदस्थापना देणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता, श्री. संजय दि. मानकर, सह संचालक, बाष्पके यांना मा. न्यायाधीकरणाच्या आदेशानुसार सहसंचालक (बाष्पके) या पदावर नियुक्ती देण्यास आयोगाची सहमती आहे.”

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासन पुढील निर्णयाप्रत आले आहे.

शासन आदेश:-

१. श्री.संजय दि. मानकर, सह संचालक, बाष्पके, गट-अ (वेतनश्रेणी एस-२३: ६७७००-२०८७००) यांना उपसंचालक या पदावर पदावनत करण्याबाबतचे, दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे शासन आदेश रद्द करण्यात येत आहे.

२. श्री. संजय दि. मानकर यांच्या शिक्षेचे आदेश रद्द केल्यानंतर त्यांची पदस्थापना सह संचालक, बाष्पके, सोलापूर या रिक्त पदावर करण्यात येत आहे.

३. श्री. संजय दि. मानकर यांना बजावण्यात आलेले शिक्षा आदेश रद्द करण्यात आल्यामुळे तसेच त्यांना मूळ पदावर पुनःस्थापित केल्यामुळे, पदावनतीच्या कालावधीतील सह संचालक पदाच्या वेतनवाढी व इतर लाभ अनुज्ञेय राहतील. तसेच, त्यांची सह संचालक पदावरील सेवाज्येष्ठता देखील अबाधित राहील.

४. उपरोक्त शिक्षेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उक्त संदर्भीय क्र.वि.चौ.०१/प्र.क्र.३६२/२०२३/अकरा येथील दि.२९/०५/२०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे सहमती दिली आहे. आयोगाच्या अभिप्रायाचा गोषवारा/उतारा सोबत जोडला आहे.

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०७०३१७०९४७०७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**BABASAHEB
SITARAM SHINDE**

Digitally signed by BABASAHEB SITARAM SHINDE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=IELMD,
2.5.4.20=1706E7B903EB05AF1C405F3795499452AF658876
E10B223A0CE893B6B6689, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=CC0323A0A674CB4C457CB86B2C0F8B750E0EE
28B3CABD66F127CF1EF467412AE, cn=BABASAHEB SITARAM
SHINDE
Date: 2026.07.03 17:10:52 +05'30'

(बा. सिं. शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति -

श्री.सं.दि.मानकर, उप संचालक, बाष्पके.
(द्वारा संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई)

प्रत -

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई.
२. मा. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांना पत्रान्वये
३. संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई
४. मा. मंत्री, (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. मा. राज्यमंत्री, (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
६. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सोलापूर
८. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-११), मंत्रालय, मुंबई,
९. निवड नस्ती.(काम-१)

शासन आदेश क्र. बाष्पके-०५१९/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/काम-१ दि. ०३ जुलै, २०२६
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.वि.चौ.०१/प्र.क्र.३६२/२०२३/अकरा,
दि.२९/५/२०२६ रोजीच्या पत्रामधील अभिप्रायाचा गोषवारा/उतारा

“मा. न्यायाधिकारणाने मूळ अर्ज क्र.१११५/२०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा.राज्यपाल महोदयांनी दि.०३/०८/२०२५ रोजी सुनावणी घेऊन दि.२६/०८/२०२५ रोजी खालील आदेश पारीत केले :-

The punishment order No.Bashpke-०५१९/Pra.Kra.८७/Kam-१, dated २६/०७/२०२४, issued to the appellant Shri Sanjay Dinkarrao Mankar, by Industries, Energy and Labour Department, shall be quashed. The appellant shall be posted on non-executive post for next three years.

श्री. मानकर यांनी मुळ अर्ज क्र.१११५/२०२४ मध्ये शासनाच्या विरुद्ध अवमान याचिका क्र.८५/२०२५ मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी मा. राज्यपाल महोदयांचे उक्त आदेश पाहता व मा. राज्यपालांच्या appellant shall be posted on non-executive post for next three years या आदेशाला श्री. मानकर यांनी मा.न्यायाधिकरणामध्ये दिलेल्या आवाहनाच्या अनुषंगाने मा. न्यायाधिकारणाने दि. १३/०२/२०२६ रोजी मा.राज्यपालांचे दि.२६/०८/२०२५ रोजीचे अकार्यकारी पदावर पदोन्नती देण्याबाबतचे आदेश रद्द केल्याबाबतचे आदेश पाहता शासनाचे दि.२६/०७/२०२४ रोजीचे अंतिम शिक्षा आदेश रद्द करून, त्यांना पुनश्च सह संचालक, बाष्पके या पदावर पदस्थापना देणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त बाबी विचारात घेता श्री. संजय दि. मानकर, सह संचालक, बाष्पके यांना मा. न्यायाधिकारणाच्या आदेशानुसार सहसंचालक (बाष्पके) या पदावर नियुक्ती देण्यास आयोगाची सहमती आहे.”

**BABASAHEB
SITARAM SHINDE**

Digitally signed by BABASAHEB SITARAM SHINDE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ELMD,
2.5.4.20=1706E7B903E805AF1C405F3795499452AF6588876E1
08223A0CEFB93B86689, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=CC0323A0A674CB4C457CB8682C0F88750E0E2
883CABD66F127CF1EF467412AE, cn=BABASAHEB SITARAM
SHINDE
Date: 2026.07.03 17:11:07 +05'30'

(बा.सि.शिंदे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन